

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 167/2531

นางคมขำ วรเวช

โจทก์

นางสาวสุนันท์ ตั้งไพบุลย์วณิช

จำเลย

นางสาวสุนันท์ ตั้งไพบุลย์วณิช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มูลคดีมีทางที่จะชนะได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 110)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2527จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 102,100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(จำนาง นิยมวิภาต-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>